

Ley 27.802 de Modernización Laboral: guía completa para estudiantes

La Ley 27.802, conocida como “Ley de Modernización Laboral”, es la reforma más profunda al derecho del trabajo argentino en décadas. Sancionada el 27 de febrero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026 [Argentina.gob.ar +2](#) (Decreto de promulgación N° 137/2026), [Arizmendi +3](#) esta norma de **218 artículos organizados en 26 títulos** [Blog del Contador](#) [blogdelcontador](#) modifica sustancialmente la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (LCT) que regía desde 1974. También alcanza a otras **38 normas laborales, sindicales, impositivas y previsionales.** [Tributum](#) [InfoLeg](#) El Senado la aprobó con 42 votos a favor y 28 en contra, [chequeado](#) [blogspot](#) durante las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo. Para comprender qué cambió, qué se mantiene y qué desaparece, esta guía recorre cada instituto afectado con lenguaje accesible, cuadros comparativos y casos prácticos pensados para la realidad argentina cotidiana.

Glosario de términos clave para empezar a leer esta guía

Antes de avanzar, conviene dominar estos conceptos que aparecerán constantemente:

- **LCT (Ley de Contrato de Trabajo):** La Ley N° 20.744, sancionada en 1974. Es la norma base que regula la relación entre empleadores y trabajadores en el sector privado argentino. La Ley 27.802 la reforma profundamente.
- **Relación de dependencia:** Vínculo donde una persona (trabajador) presta servicios bajo las órdenes de otra (empleador) a cambio de una remuneración. El trabajador no asume riesgos económicos del negocio.
- **Remuneración:** Todo lo que el trabajador percibe en dinero o en especie como contraprestación por su trabajo. Incluye sueldo básico, adicionales, comisiones, etc.
- **SAC (Sueldo Anual Complementario):** El “aguinaldo”. Se paga en dos cuotas (junio y diciembre), cada una equivalente al 50% de la mayor remuneración mensual del semestre.
- **Indemnización por despido sin causa:** Compensación económica que el empleador debe pagar cuando despide al trabajador sin un motivo válido. Se calcula según el art. 245 de la LCT.

- **Período de prueba:** Lapso inicial del contrato durante el cual el empleador puede desvincular al trabajador sin pagar indemnización por antigüedad.
 - **CCT (Convenio Colectivo de Trabajo):** Acuerdo entre un sindicato y una cámara empresarial que establece condiciones de trabajo para toda la actividad (salarios mínimos, jornadas, licencias adicionales, etc.).
 - **ARCA:** La Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ex AFIP. Organismo estatal donde se registran las relaciones laborales.
 - **Ius variandi:** Facultad del empleador de modificar condiciones no esenciales del contrato (horario, lugar de trabajo) dentro de límites razonables.
 - **Irrenunciabilidad:** Principio protectorio que impide al trabajador renunciar a derechos reconocidos por ley o convenio.
 - **Ultraactividad:** Principio por el cual un convenio colectivo vencido sigue vigente hasta que se firma uno nuevo.
 - **Homologación:** Aprobación oficial por parte de la autoridad administrativa o judicial de un acuerdo entre partes, dándole fuerza de cosa juzgada.
 - **FAL (Fondo de Asistencia Laboral):** Nuevo fondo creado por la Ley 27.802 al que el empleador aporta mensualmente para cubrir indemnizaciones futuras.
 - **MiPyME:** Micro, Pequeña y Mediana Empresa. La ley les otorga condiciones diferenciadas (mayores plazos de pago, alícuotas distintas del FAL).
-

Qué es la LCT 20.744 y por qué necesitaba una reforma

La Ley 20.744 fue sancionada en 1974 [blogspot](#) bajo el gobierno de Juan Domingo Perón y, con sucesivas modificaciones, rigió las relaciones laborales del sector privado argentino durante más de 50 años. Establece derechos y obligaciones para empleadores y trabajadores en materias como jornada, remuneración, vacaciones, licencias, despidos e indemnizaciones.

El argumento central del gobierno de Javier Milei para impulsar la reforma fue que la LCT original generaba **rigidez normativa, alta litigiosidad e informalidad laboral**. Según datos oficiales citados durante el debate, alrededor del **40% del empleo** en Argentina es informal —es decir, sin registración—, y la “industria del juicio laboral” representaba costos significativos para las empresas. [blogspot](#) Los defensores de la reforma sostienen que la modernización reduce barreras para contratar. Los críticos —encabezados por la CGT y centrales sindicales— argumentan que la ley **recorta derechos conquistados** y debilita la

posición negociadora de los trabajadores.

La Ley 27.802 no es la primera reforma de este gobierno a la LCT. Antes llegaron el **DNU 70/2023** (cuyo capítulo laboral fue declarado inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en enero de 2024) y la **Ley Bases 27.742** (vigente desde el 9 de julio de 2024), [Argentina.gob.ar](https://www.argentina.gob.ar) que introdujo cambios en período de prueba, despido discriminatorio, subcontratación y fondo de cese. La Ley 27.802 profundiza y amplía esas reformas de manera integral.

Cuándo entra en vigencia cada parte de la ley

No toda la ley rige desde el mismo día. El **art. 217** establece que la regla general es la vigencia **desde la publicación en el Boletín Oficial (6 de marzo de 2026)**, pero varios institutos tienen fechas diferidas.

Contenido	Fecha de vigencia
Modificaciones a la LCT (Título I, arts. 1 a 56)	6 de marzo de 2026 (inmediata)
Actualización de créditos en juicios en trámite (art. 55)	6 de marzo de 2026
Regulación de huelga y servicios esenciales	6 de marzo de 2026
Régimen de plataformas digitales	6 de marzo de 2026
Eliminación de impuestos internos (seguros, telefonía, objetos suntuarios)	1º de abril de 2026
Fondo de Asistencia Laboral (FAL)	1º de junio de 2026
Contribuciones patronales a obras sociales (6%)	1º de enero de 2027
Derogación del Estatuto del Periodista (Ley 12.908)	1º de enero de 2027
Derogación de Viajantes de Comercio (Ley 14.546)	1º de enero de 2027
Derogación de la Ley de Teletrabajo (Ley 27.555)	1º de enero de 2027
Derogación de gravámenes del INCAA (Leyes 17.741 y 26.522)	1º de enero de 2028 blogdelcontador

Dato clave para entender la aplicabilidad: la ley rige para todos los contratos de trabajo,

no solo para los celebrados después del 6 de marzo de 2026. En derecho laboral argentino, se aplica la ley vigente al momento en que se produce el hecho relevante (por ejemplo, el despido), sin importar cuándo se firmó el contrato original. [Infobae](#) No existe un “doble régimen”. Así lo confirmaron múltiples especialistas: la jurisprudencia aplica **la ley vigente al momento de la desvinculación** para calcular la indemnización correspondiente.

[Elonco.com](#) [Infobae](#) La única excepción es que no se pueden retrotraer derechos ya consolidados: por ejemplo, un trabajador que ya superó su período de prueba no vuelve a estar “a prueba” por la nueva ley. [Infobae](#)

Los 10 grandes cambios que afectan la vida cotidiana del trabajador y del empleador

1. Indemnización por despido sin causa: nueva fórmula (art. 245 LCT reformado)

Este es probablemente el cambio con mayor impacto económico directo. La indemnización se calcula así:

Elemento	LCT 20.744 (antes)	Ley 27.802 (ahora)
Base de cálculo	Mejor remuneración mensual, normal y habitual (incluía SAC según fallos judiciales)	Mejor remuneración mensual, normal y habitual. Se excluyen expresamente: SAC, vacaciones no gozadas y premios no mensuales cpcecba
Definición de “habitual”	Sin definición precisa	Habitual = devengado en al menos 6 de los últimos 12 meses Blog del Contador
Rubros variables	Se discutía caso a caso	Se promedian los últimos 6 meses o el último año, lo que resulte más favorable al trabajador Blog del Contador
Tope máximo	3 veces el promedio de convenio (según doctrina Vizzoti, se limitaba al 67%)	3 veces el salario promedio del CCT aplicable cpcecba
Piso mínimo	Doctrina “Vizzoti” (jurisprudencial, sin ley)	67% de la remuneración calculada (ahora con rango legal) cpcecba
Monto		

mínimo absoluto	No estaba legislado	Nunca inferior a 1 mes de sueldo Argentina.gob.ar
Forma de pago	Pago único al momento del despido	Sentencias judiciales pagaderas en hasta 6 cuotas (grandes empresas) o 12 cuotas (MiPyMEs) infobae Metajuridico

Caso práctico — Martina, empleada administrativa en Rosario: Martina trabajó 8 años en una empresa mediana con un sueldo de \$1.200.000. Recibía un bono semestral de \$600.000 y su aguinaldo era de \$600.000. Bajo la LCT anterior, si la despedían sin causa, algunos tribunales incluían la incidencia del SAC en la base: la indemnización podía calcularse sobre \$1.300.000 aproximadamente $\times 8 \text{ años} = \$10.400.000$. Con la Ley 27.802, la base es \$1.200.000 (sin SAC ni bono semestral) $\times 8 = \$9.600.000$. La diferencia no es dramática en este ejemplo, pero en sectores con altos bonos anuales el impacto crece.

2. Fondo de Asistencia Laboral (FAL): el “fondo de cese” obligatorio

La Ley 27.802 crea un mecanismo inédito. [Metajuridico](#) A partir del **1º de junio de 2026**, [Blog del Contador](#) todo empleador deberá aportar mensualmente a un fondo destinado a cubrir indemnizaciones por despido, fallecimiento o retiro voluntario.

- **Grandes empresas:** aportan el **1%** de la base de contribuciones patronales al SIPA. [blogdelcontador](#)
- **MiPyMEs:** aportan el **2,5%** [chequeado +2](#) (proporcionalmente más, pero con menor nómina total).
- Los fondos se depositan en **cuentas inembargables** administradas por entidades con aval de la Comisión Nacional de Valores (CNV). [Metajuridico](#) [blogdelcontador](#)
- El empleador puede usar estos fondos para pagar indemnizaciones [Metajuridico](#) cuando se produzca un despido. [Metajuridico](#)
- El Poder Ejecutivo puede elevar las alícuotas a 1,5% y 3%, respectivamente, con aprobación de una Comisión Bicameral. [chequeado](#)

Caso práctico — Ferretería “Los Hermanos” en Tucumán (5 empleados, MiPyME): Con una nómina total de \$6.000.000 mensuales, la ferretería deberá destinar \$150.000 por mes al FAL. Si después de 3 años despide a un empleado y la indemnización es de \$4.000.000, podrá utilizar lo acumulado en el FAL (alrededor de \$5.400.000 sin contar rendimientos) para cubrir ese costo. Esto reduce el impacto financiero de un despido puntual.

3. Jornada de trabajo: banco de horas y jornada extendida

Se incorpora el **art. 197 bis** a la LCT, habilitando dos novedades:

- **Banco de horas:** Por acuerdo voluntario y escrito entre empleador y trabajador (o con la representación sindical), las horas extras pueden compensarse con **francos compensatorios** en lugar de pagarse con recargo monetario. [cpcecba](#) [Metajuridico](#) Es decir, si un empleado trabaja 2 horas extra un martes, puede tomarse 2 horas libres otro día.
- **Jornada diaria extendida:** Puede alcanzar **hasta 12 horas** diarias mediante acuerdo escrito, [infobae](#) siempre que se respeten [Ámbito](#) **12 horas de descanso** entre jornadas [Metajuridico](#) y **35 horas de descanso semanal** continuo. [cpcecba](#) [boletinoficial](#)
- Los CCT pueden establecer el cálculo de jornada **por promedio** [Blog del Contador](#) semanal o mensual [blogdelcontador](#) [Cpcecba](#) (art. 198 reformado). [cpcecba](#)

Caso práctico — Diego, operario en una fábrica de autopartes en Córdoba: Su turno habitual es de 8 horas. La empresa le propone trabajar 10 horas de lunes a jueves y tener el viernes libre. Diego acepta por escrito. El promedio semanal no supera las 48 horas legales. Antes de la Ley 27.802, este esquema era legalmente riesgoso para la empresa. Ahora está expresamente habilitado.

4. Presunción de relación laboral: el cambio más polémico (art. 23 LCT)

LCT 20.744 (antes)	Ley 27.802 (ahora)
Si alguien presta servicios para otro, se presume que existe un contrato de trabajo	La presunción no se aplica cuando existe contratación de servicios profesionales u oficios con emisión de factura y pago bancario Blog del Contador

Esto significa que un profesional o trabajador autónomo que factura y cobra por transferencia bancaria ya no puede invocar automáticamente la presunción de dependencia. [Metajuridico](#) [O'Farrell Studio](#) Deberá probar la existencia de una relación de subordinación por otros medios. [argentina](#)

Caso práctico — Lucía, diseñadora gráfica freelance en Buenos Aires: Lucía trabaja para una agencia de publicidad desde hace 3 años. Factura como monotributista y cobra por transferencia. Bajo la LCT anterior, si Lucía reclamaba judicialmente, la prestación de servicios hacía presumir un contrato de trabajo y la agencia debía demostrar lo contrario. Con la Ley 27.802, al haber factura y pago bancario, **la presunción no opera** [Metajuridico](#) y Lucía deberá probar que existía subordinación real (horario fijo, órdenes directas, exclusividad, herramientas del empleador, etc.).

5. Subcontratación y responsabilidad solidaria (art. 30 LCT)

La reforma introduce una “vía de escape” concreta para la empresa principal:

Si el contratante exige y verifica CUIL, constancias de pago de seguridad social, remuneraciones, cuenta sueldo y ART con endoso del subcontratista, queda eximido de toda responsabilidad solidaria, [EY](#) incluso si la información proporcionada por el subcontratista resulta falsa. [Metajuridico +2](#)

Caso práctico — Constructora “Pampa” contrata a “Electricidad Sur” para la instalación eléctrica de un edificio en Mendoza: Si Pampa solicita y controla mensualmente los recibos de sueldo, constancias de ARCA y póliza ART de los empleados de Electricidad Sur, y un trabajador de esta última reclama salarios impagos, Pampa no responde. Antes de la reforma, la responsabilidad solidaria era casi automática.

6. Vacaciones: flexibilidad y fraccionamiento (art. 154 LCT)

LCT 20.744 (antes)	Ley 27.802 (ahora)
Período obligatorio: 1° de octubre al 30 de abril	Se mantiene como regla, pero se permite otro período por mutuo acuerdo cpcecba
Se otorgaban en bloque continuo	Se permite fraccionamiento en tramos mínimos de 7 días cpcecba
Si el trabajador se enfermaba durante las vacaciones, se discutía la solución	Se establece reprogramación si sobreviene enfermedad inculpable cpcecba

Los días de vacaciones según antigüedad **no cambian**: 14 días (hasta 5 años), 21 días (5 a 10 años), 28 días (10 a 20 años), 35 días (más de 20 años). [Argentina.gob.ar](#) [Wikisource](#)

Caso práctico — Ramiro, docente de escuela técnica privada en Salta (12 años de antigüedad): Tiene 28 días de vacaciones. Antes debía tomarlos completos entre octubre y abril. Ahora puede acordar con su empleador tomar 14 días en enero y 14 días en julio (por ejemplo, para viajar con su familia en vacaciones de invierno).

7. Componentes retributivos dinámicos: pagos que no generan derechos adquiridos

El nuevo **art. 104 bis** de la LCT permite al empleador otorgar pagos adicionales, transitorios o variables vinculados al **mérito o productividad individual**. La novedad radical es que estos pagos **no generan derechos adquiridos**: el empleador puede dejar de pagarlos sin que ello configure una reducción salarial ilícita. No se les aplica la costumbre ni la ultraactividad de convenios. [Metajuridico](#) [Boletín Oficial de la República Arge](#)

Caso práctico — Sofía, vendedora en una cadena de electrodomésticos en Mar del Plata: La empresa le paga un “bono de excelencia” de \$200.000 durante 4 meses seguidos por superar metas de venta. Al quinto mes, Sofía no alcanza la meta y la empresa deja de pagar el bono. Antes, tras varios meses de pago, podía argumentarse que el bono se había incorporado al salario por “costumbre”. Ahora, si está catalogado como “componente retributivo dinámico”, **la empresa puede discontinuarlo sin consecuencias legales.**

8. Derogación de la Ley de Teletrabajo a partir de 2027

La **Ley 27.555 de Teletrabajo** —sancionada en 2020 durante la pandemia— será **completamente derogada el 1° de enero de 2027**. EY +2 Esto elimina derechos específicos que tenían los teletrabajadores:

- **Derecho a la desconexión digital** (no ser contactado fuera de la jornada). Boletín Oficial de la República Argei
- **Reversibilidad unilateral** (el trabajador podía exigir volver a presencialidad). CEPAL Boletín Oficial de la República Argei
- **Compensación obligatoria de gastos** de conectividad y servicios. CEPAL
- **Protección especial** para personas con hijos menores de 13 años.

A partir de 2027, el teletrabajo quedará regulado por la LCT general, los convenios colectivos de cada actividad y los acuerdos individuales entre las partes. El Destape

9. Registración laboral simplificada y certificados digitales

La reforma simplifica radicalmente las obligaciones registrales:

- **Registración ante ARCA es suficiente** para todos los efectos legales infobae EY (art. 52 LCT reformado). Ya no se exigen libros especiales. argentina EY
- Los **recibos de sueldo** pueden emitirse en **formato digital** con firma digital o electrónica (art. 139 reformado).
- Los **certificados de trabajo** (art. 80) pueden entregarse en formato físico o digital, o considerarse cumplidos si la información está disponible en el sitio de ARCA. EY Argentina.gob.ar El plazo para su entrega es de **45 días hábiles** desde la desvinculación. argentina
- Los libros laborales preexistentes deben conservarse **10 años** EY y pueden digitalizarse. argentina

10. Régimen de huelga, bloqueos y actividad sindical

La ley introduce restricciones significativas a la acción sindical:

- **Servicios esenciales** (cobertura mínima obligatoria del **75%** durante una huelga):

MUNDO GREMIAL salud, agua, energía, gas, telecomunicaciones, aeronáutica, seguridad, educación inicial/primaria/secundaria, entre otros. chequeado

Blog del Contador

- **Actividades de importancia trascendental** (cobertura mínima del **50%**):

MUNDO GREMIAL blogdelcontador transporte de pasajeros y cargas, bancos, producción de alimentos. chequeado

- **Bloqueos y tomas de establecimientos** se tipifican como **infracciones muy graves**

chequeado +2 y constituyen causal objetiva de despido con justa causa. metajuridico

- Las **asambleas sindicales** dentro del establecimiento requieren **autorización previa del empleador** y no generan pago de salario. chequeado +2

- Las **cuotas de solidaridad sindical** para trabajadores no afiliados tienen un tope del **2%** del salario mensual. Metajuridico +2

Cuadro sinóptico general: LCT 20.744 vs. Ley 27.802

Instituto	LCT 20.744 (régimen anterior)	Ley 27.802 (régimen actual)
Principios de interpretación	Justicia social, equidad, buena fe	Se elimina "Justicia Social"; quedan principios del derecho del trabajo, equidad y buena fe cpcecba
Norma más favorable	Criterio de conglobamiento (se toma la norma más favorable en su totalidad)	Criterio de agrupamiento por instituciones (se compara instituto por instituto) cpcecba +2
Presunción art. 23	Toda prestación de servicios hace presumir contrato de trabajo	No aplica si hay factura + pago bancario Blog del Contador Metajuridico
Antigüedad (reingreso)	Se computa siempre la antigüedad anterior	Si pasaron más de 2 años entre cese y reingreso, no se computa cpcecba EY
Subcontratación	Responsabilidad	Eximición si se controlan CUIL, aportes,

(art. 30)	solidaria amplia del principal	ART del subcontratista
Empresas relacionadas	Solidaridad entre empresas del grupo	Solo cuando mediaron maniobras fraudulentas
Registración laboral	Libro especial + inscripción AFIP	Solo registro en ARCA (suficiente a todos los efectos) infobae
Ius variandi (art. 66)	Acción judicial directa ante cambios abusivos	Se elimina la acción judicial; el trabajador solo puede considerarse despedido previa intimación
Trabajo a tiempo parcial	Prohibidas las horas extras	Se permiten horas suplementarias voluntarias Blogger
Contrato a plazo fijo	Despido antes del vencimiento: daños y perjuicios del derecho común	Indemnización calculada con antigüedad hasta la fecha de finalización original cpcecba Abogados.com.ar
Beneficios sociales	Listado abierto	Listado taxativo : comedor, gastos médicos, ropa, guardería, útiles, capacitación, sepelio
Propinas	Podían considerarse remuneración	No son remuneración en ningún caso
Pagos variables/bonos	Podían incorporarse al salario por costumbre	Componentes retributivos dinámicos: no generan derechos adquiridos Metajuridico
Viáticos, auto, celular	Discutible si eran remuneración	Expresamente excluidos de la remuneración
Recibo de sueldo	Solo en papel	Se permite formato digital con firma digital/electrónica EY
Retenciones sindicales	Sin tope legal explícito	Tope del 2% del salario infobae
Vacaciones	Período octubre-abril, en bloque	Se permite otro período por acuerdo + fraccionamiento mínimo 7 días cpcecba
Banco de horas	No existía	Habilitado por acuerdo escrito voluntario cpcecba

Jornada extendida	Máximo 8-9 hs diarias (según actividad)	Hasta 12 hs diarias con acuerdo escrito y descansos obligatorios infobae
Certificado médico	Sin requisitos de firma digital	Debe contener diagnóstico, tratamiento, días, y firma digital cpcecba
Preaviso	15 días (prueba), 1 mes (hasta 5 años), 2 meses (+5 años)	Sin preaviso en período de prueba; 1 mes (hasta 5 años); 2 meses (+5 años) Boletín Oficial de la República Argei Garcia Alonso
Renuncia	Solo por telegrama colacionado	Se habilita telegrama digital Aconpy Garcia Alonso
Abandono de trabajo	Requería intimación fehaciente	Abandono tácito: 2 meses sin manifestación de voluntad de ninguna parte Boletín Oficial de la República Argei
Indemnización art. 245	Base incluía SAC (según jurisprudencia)	Excluye SAC, vacaciones, premios no mensuales. Metajuridico Piso del 67% cpcecba
Intereses en juicios	Variables según jurisdicción (tasas altas)	Tope: IPC + 3% anual Metajuridico blogdelcontador
Pago de sentencias	Pago único	Hasta 6 cuotas (grandes) / 12 cuotas (MiPyMEs) Metajuridico metajuridico
Teletrabajo	Regulado por Ley 27.555	Ley 27.555 derogada desde 1/1/2027
Plataformas digitales	Vacío legal	Repartidores y conductores = prestadores independientes Boletín Oficial de la República Argei
Bloqueos sindicales	Sin tipificación específica	Infracción muy grave + causal de despido chequeado
Cuota solidaria sindical	Sin tope expreso	Tope del 2%

Qué artículos de la LCT se derogan completamente

El **art. 207** de la [Abogados.com.ar](#) Ley 27.802 elimina los siguientes artículos de la LCT:

Artículo derogado	Contenido que desaparece
Art. 28	Auxiliares del trabajador
Art. 54	Libro especial / exhibición en juicio (reemplazado por registro digital)
Art. 61	Deberes del trabajador respecto al cumplimiento efectivo
Art. 113	Regulación de propinas como remuneración
Art. 174	Descanso al mediodía para mujeres (protección especial)
Art. 175	Trabajo a domicilio para mujeres (protección especial)
Art. 176	Prohibición de tareas penosas o peligrosas para mujeres
Art. 216	Obligación del trabajador de dar aviso de incapacidad
Art. 275	Conducta maliciosa y temeraria del empleador (intereses punitivos) Abogados.com.ar
Cap. VIII, Título II	Capítulo completo sobre formación profesional (reemplazado por el nuevo art. 11 bis)

La derogación de los artículos 174, 175 y 176 —relativos a protecciones especiales para mujeres trabajadoras— generó debate. El gobierno argumentó que constituían normas paternalistas e incompatibles con la igualdad de género contemporánea. Los críticos señalaron que dejaban sin protección diferenciada a trabajadoras en situación de vulnerabilidad.

Qué no cambia: licencias, maternidad y período de prueba

Licencias especiales (art. 158 LCT): La Ley 27.802 **no modifica** las licencias especiales. Se mantienen exactamente igual:

Licencia	Días corridos
Nacimiento de hijo	2 días
Matrimonio	10 días
Fallecimiento de cónyuge, conviviente, hijo o padre	3 días

Fallecimiento de hermano	1 día
Examen en enseñanza media o universitaria	2 días por examen (máximo 10 por año)

Licencia por maternidad (art. 177 LCT): Se mantiene en **90 días** (puede distribuirse con un mínimo de 10 días preparto y el resto posparto, modificación que ya había introducido la Ley Bases 27.742). Sadl

Período de prueba (art. 92 bis LCT): La Ley 27.802 **no lo modifica**. Se mantiene como lo estableció la Ley Bases 27.742: **6 meses** como regla general, **8 Ceco meses** para empresas de 6 a 100 trabajadores (por CCT), y hasta **12 meses** para empresas de hasta 5 trabajadores (por CCT). Lo que sí cambia es que **ya no se requiere preaviso** para desvincular durante el período de prueba (antes la Ley Bases exigía 15 días de preaviso).

Qué necesita saber un empleado en la práctica cotidiana

Si te despiden sin causa a partir del 6 de marzo de 2026, la indemnización se calcula con la nueva fórmula: tu mejor sueldo mensual habitual (sin aguinaldo ni bonos anuales) multiplicado por los años de antigüedad, con un piso del 67% y un mínimo de un mes de sueldo. Si la empresa pierde un juicio, puede pagarte en cuotas (6 o 12 según su tamaño).

Si trabajás como monotributista con factura, la presunción de relación de dependencia ya no te ampara automáticamente. Si creés que sos un "falso autónomo", deberás reunir pruebas concretas de subordinación (horario impuesto, exclusividad, herramientas del empleador, sanciones disciplinarias).

Si hacés teletrabajo, tus derechos específicos de la Ley 27.555 (desconexión digital, reversibilidad, compensación de gastos) rigen hasta el **31 de diciembre de 2026**. A partir de 2027, dependerán de lo que establezca tu convenio colectivo o tu acuerdo individual con el empleador.

Si tu empleador te propone un "banco de horas", leé bien el acuerdo antes de firmar. Es voluntario y debe ser por escrito. Significa que las horas extra se compensan con tiempo libre en lugar de dinero. Verificá que se respeten las 12 horas de descanso entre jornadas y las 35 horas de descanso semanal.

Tus vacaciones ahora son más flexibles: podés pedir fraccionarlas en bloques de 7 días mínimo y acordar tomarlas fuera del período octubre-abril. El empleador necesita tu acuerdo para cambiar la época.

Qué necesita saber un empleador en la práctica cotidiana

A partir del 6 de marzo de 2026, los despidos sin causa se calculan con la nueva fórmula del art. 245 reformado, para todos los trabajadores (no solo los contratados después de esa fecha).

Desde el 1° de junio de 2026, debés aportar mensualmente al FAL: 1% si sos gran empresa o 2,5% si sos MiPyME, sobre la base de contribuciones patronales. Estos fondos quedan disponibles para cubrir indemnizaciones.

Registración simplificada: el registro ante ARCA es suficiente. Ya no necesitás llevar libro especial físico. Podés digitalizar recibos de sueldo con firma digital.

Subcontratación segura: si controlás mensualmente CUIL, constancias de seguridad social, remuneraciones, cuenta sueldo y ART de tus subcontratistas, quedás eximido de responsabilidad solidaria.

Podés otorgar bonos variables "dinámicos" sin que se incorporen al salario. Debés documentarlos como "componentes retributivos dinámicos" vinculados a mérito o productividad.

Si perdés un juicio laboral, podés pagar en cuotas: hasta 6 (gran empresa) o 12 (MiPyME). Los intereses se actualizan por IPC + 3% anual.

Tres antecedentes normativos para entender el contexto

La Ley 27.802 no surgió en el vacío. Es el tercer intento del gobierno de Milei por reformar la legislación laboral:

DNU 70/2023 (diciembre 2023): Firmado a una semana de asumir, contenía una reforma laboral ambiciosa en su Título IV. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo lo declaró inconstitucional en enero de 2024, al hacer lugar a un amparo de la CGT. Las reformas laborales del DNU nunca se aplicaron en la práctica, aunque el gobierno recurrió ante la Corte Suprema.

Ley Bases 27.742 (julio 2024): Aprobada tras meses de debate parlamentario, introdujo reformas laborales más acotadas: período de prueba de 6-8-12 meses, fondo de cese por convenio colectivo, despido discriminatorio tarifado, y eliminación de multas por empleo no registrado. Está vigente y fue reglamentada por el Decreto 847/2024.

Ley 27.802 (marzo 2026): Amplía y profundiza todo lo anterior. Donde la Ley Bases permitía el fondo de cese como opción convencional, la 27.802 crea el FAL obligatorio. Donde la Ley Bases limitó la presunción del art. 23, la 27.802 la extiende a la seguridad

social. Donde la Ley Bases no tocó la jornada, la 27.802 habilita el banco de horas y la jornada de 12 horas.

Perspectivas en disputa: lo que dicen unos y otros

La ley genera posiciones enfrentadas. El gobierno y las cámaras empresariales sostienen que **reduce la informalidad, baja costos de contratación, desalienta la litigiosidad y moderniza un marco normativo de 1974**. Señalan que el blanqueo laboral (Programa PER), la simplificación registral y la reducción de contribuciones patronales para nuevas contrataciones (Régimen RIFL, con contribuciones del 8% durante 48 meses) incentivan el empleo formal.

La CGT y las centrales sindicales (CTA, ATE) denuncian que la ley **recorta derechos conquistados, debilita la negociación colectiva, restringe el derecho de huelga y precariza el empleo**. La CGT presentó un amparo judicial que fue rechazado en primera instancia, y anunció que buscará declaraciones de inconstitucionalidad artículo por artículo. Los paros del 19 y 27 de febrero de 2026 expresaron el rechazo sindical mayoritario.

Desde la academia y la OIT, se observó que la ampliación de los “servicios esenciales” a sectores como educación y telecomunicaciones **excede los estándares internacionales** del Comité de Libertad Sindical. La eliminación de protecciones específicas para mujeres (arts. 174-176 derogados) también generó cuestionamientos desde organizaciones de derechos humanos.

Conclusión: una reforma estructural con impacto inmediato y efectos por definir

La Ley 27.802 transforma la arquitectura del derecho laboral argentino en al menos cinco dimensiones simultáneas: **abarata el costo del despido** (nueva fórmula del art. 245, FAL, pago en cuotas), **flexibiliza la jornada** (banco de horas, jornada de 12 horas), **reduce la responsabilidad empresarial** (eximición en subcontratación, eliminación de presunción con factura), **restringe la acción sindical** (servicios esenciales ampliados, bloqueos como infracción grave, cuota solidaria topada) y **simplifica la registración** (ARCA como único registro, documentación digital).

Su aplicación universal —a contratos nuevos y preexistentes— marca un punto de inflexión. La ausencia de un régimen transitorio diferenciado implica que **millones de trabajadores ya empleados ven modificado su marco normativo desde el 6 de marzo de 2026**, aunque sus contratos se hayan firmado décadas antes. El debate sobre la

constitucionalidad de varios artículos —especialmente los relativos a huelga, eliminación de multas y derogación de la Ley de Teletrabajo— recién comienza y será definido por los tribunales en los próximos meses y años.

Para el estudiante que lee esta guía, el mensaje central es este: conocer tus derechos y obligaciones laborales no es un ejercicio teórico. En un país donde el **40% del empleo es informal** y la legislación laboral cambia con frecuencia, entender qué dice la ley —y qué se discute sobre ella— es una herramienta concreta para la vida adulta.

Fuentes oficiales para consulta directa:

- Boletín Oficial — Texto completo:
boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/339128/20260306
- InfoLEG — Ficha normativa: servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=423680
- Argentina.gob.ar — Texto y resumen: argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27802-423680/texto